

福建省住房和城乡建设厅
福建省生态环境厅
福建省自然资源厅
福建省林业局
福建省交通运输厅
福建省水利厅
福建省铁路建设发展中心
国网福建省电力有限公司

文件

闽建建〔2021〕7号

福建省住房和城乡建设厅等8部门关于建立
建设工程项目生态保护修复负面清单
(试行)制度的通知

各设区市建设局、生态环境局、自然资源局、林业局、交通运输局、水利局、铁办、电力公司，平潭综合实验区交建局、资源生态局、农业农村局：

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，解决建设工程项目施工肆意毁山毁林、随意堆土弃土等损害生态环境的突出问题，遏

制野蛮施工作业等违法违规行为，省住建厅、生态环境厅、自然资源厅、林业局、交通运输厅、水利厅、铁路建设发展中心、国网福建省电力有限公司等相关单位联合制定了《全省建设工程项目生态保护修复负面清单（试行）》（详见附件）。现印发给你们，并提出以下要求，请一并贯彻执行。

一、全面落实责任。工程项目的建设单位、勘察设计单位、造价咨询单位、施工单位、监理单位等均应依法履行生态环境保护修复主体责任。建设单位要落实首要责任，组织和督促其他参建单位实施具体工作，负责筹措和管理用于生态环境保护修复的建设资金。对历史遗留、责任人灭失的已破坏的生态环境，由属地政府负责治理与修复。

二、严格落实项目前期工作。建设单位要依法依规落实项目前期环境影响评价、水土保持、林地使用等论证工作，办理相关审批手续。审批部门要严格审批，项目未按规定取得环境影响评价、水土保持、使用林地等前期审批手续，不得开工。

三、强化项目实施过程管理。各有关专业建设工程行业主管部门要在项目实施过程中，将生态保护修复纳入日常监督检查执法内容，会同生态环境、自然资源、林业、水利等部门，督促项目严格落实生态保护修复工作。项目建设过程要采取生态保护修复永久性措施和临时性措施相结合，确保施工阶段生态保护修复同步跟进。建设单位要将生态环境保护修复工作纳入合同履约管理，并在项目竣工验收之前完成项目生态环境保护修复评估，未通过评估的，应组织相关单位整改，直至合格。

四、发动群众参与。各地要加大信息公开力度，要持续畅通投诉举报渠道，对核实的举报线索坚决予以查处。要坚持正反两方面典型示范，利用新闻媒体，正面宣传、推广生态保护修复工作有力的项目，反面曝光、查处生态保护修复不到位的项目，营

造良好舆论氛围，让群众感受到建设工程项目生态保护修复工作成效。

附件：全省建设工程项目生态保护修复负面清单（试行）



全省建设工程项目生态保护修复负面清单（试行）

序号	环节	负面行为	备注
一	策划立项阶段	1、建设单位： 1) 未按要求委托有相应技术能力单位开展水土保持方案编制；对涉及“两公一住”项目的用地（用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的），未在变更前开展土壤污染状况调查； 2) 未及时按规定向水利、林业、自然资源、园林绿化等部门申请水土保持、林地使用、用地审批、绿地使用等； 3) 未督促勘察、设计单位在开展前期勘探、方案设计及投资估算工作时考虑水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求等因素； 4) 未及时进行规定向发改部门申请工程可行性研究报告评审及批复。 2、工程可行性设计（咨询）单位：未在开展项目前期工作时考虑水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求等因素。	
二	勘察设计阶段	1、建设单位： 1) 未督促勘察、设计单位结合水土保持、林（绿）地使用、建设工程设计方案及环境保护相关要求深化详细勘察、施工图设计（含挖填土方、临时施工场地专项设计）； 2) 未按规定编制砂石土有偿处置方案； 3) 未及时进行规定申请或组织施工图审查； 4) 未督促预算编制单位将生态环境保护修复相关费用编入预算。 2、勘察设计单位： 1) 未结合水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求深化详细勘察、施工图设计（含挖填土方、临时施工场地专项设计）； 2) 设计不合理，与周边环境不协调，对自然风貌、下游流域水质等产生较大影响； 3) 未考虑临时措施、后期养护设计等。 3、预算编制单位： 1) 未将生态环境保护修复相关费用编入预算； 2) 未考虑相关措施、后期养护费用等。	

序号	环节	负面行为	备注
三	招投标阶段	建设单位：未在合同中约定项目建设中标人（施工、监理、勘察、设计、监测等）有关环境保护、水土保持、林（绿）地使用等责任及义务。	
四	施工阶段	1、建设单位： 1) 未在施工前完成环境影响评价文件方案编制工作；未在施工前按规定获得环境影响评价文件批复或完成环境影响登记表备案工作； 2) 未督促施工、监理单位及时根据施工图设计文件开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 3) 未取得相关许可先行组织施工作业，存在未批先建问题； 4) 实际建设（含临时）用地范围与审批范围不符合，存在“批少占多”或“批东占西”问题。 2、勘察设计单位： 1) 未指导施工单位根据施工图设计文件开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 2) 当建设单位或施工单位说明现场客观条件发生变化后，未及时根据施工现场实际情况出具合理的优化方案并指导调整专项施工方案。 3、施工单位： 1) 未编制生态保护修复专项施工方案并报送监理单位进行审查； 2) 未严格按照施工图设计文件、规范标准及专项施工方案及时开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 3) 施工便道或临时设施随意开挖，未规范设置堆（弃）土场，随意堆（弃）土破坏生态环境，影响下游流域水质，未及时进行规定对裸露土体采取措施（覆盖或播种快生草籽）等； 4) 完工后未对因施工造成的，含临时用地在内的，水土流失、植被破坏及水体水质破坏等问题，采取植被恢复等补救措施； 5) 存在违反环境保护法、水土保持法等其他违法违规行为。 4、监理单位： 1) 未审查生态保护修复专项施工方案； 2) 未严格按照施工图设计文件、规范标准及专项施工方案监督施工单位开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作。	

序号	环节	负面行为	备注
五	验收阶段	1、建设单位： 1)竣工验收之前未组织生态环境保护修复评估、水土保持设施自主验收； 2)对生态环境保护发现的问题未组织有关单位整改到位； 3)未结合项目进展阶段及时组织开展中间验收、竣工验收工作； 4)擅自降低验收标准。 2、勘察设计单位：未参与、无故缺席或未出具明确的验收意见。 3、施工单位： 1)生态环境保护修复工作成果未满足生态环境、水利、林业、自然资源等部门要求； 2)未完善验收有关内业资料。 4、监理单位：未参与、无故缺席或未出具明确的验收意见。	

